

葫芦岛“1·5”“辽葫渔 25290”轮 与不明船舶碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 1 月 5 日 0530 时许，木质渔船“辽葫渔 25290”轮在葫芦岛绥中海域与一艘不明船舶发生碰撞。事发后，该不明船舶自行驶离现场。事故造成“辽葫渔 25290”轮倾覆（概位：40° 01′ .560N/120° 07′ .211E），船上 9 人，1 人获救、7 人死亡、1 人失踪。事故等级较大事故。

（二）调查情况

事故发生后，辽宁海事局依据《海上交通安全法》、《海上交通事故调查处理条例》等相关法律法规，迅速成立了事故调查组对本次事故开展调查。

事故调查组通过询问当事人和相关证人、现场勘查、电子取证、委托检验鉴定、向相关部门请求协查等方式，开展了事故调查取证和肇事船舶排查工作。目前仍未能确定肇事船舶。

二、船舶、船员和船公司情况

（一）“辽葫渔 25290”轮概况

船名：辽葫渔 25290

船籍港：葫芦岛

总长：32.5 米

船宽：6.25 米

型深：2.6 米

总吨：113

主机功率：317 千瓦

主机型号：WP-12C450

设计吃水：1.8 米

设计航速：10 节

船舶所有人：韩子田

所有人地址：兴城市刘台子乡

（二）“辽葫渔 25290” 轮船舶检验情况

2013 年 10 月 9 日，中华人民共和国渔业船舶检验局（葫芦岛）对该轮进行了最后一次船舶检验并签发了相关渔船船舶检验证书，证书载明下次检验日期应为 2014 年 5 月 31 日。事发时该轮相关渔船船舶检验证书已失效。

2015 年 1 月 15 日，中华人民共和国渔业船舶检验局（辽宁）对打捞后的渔船进行了公证检验。除主机型号、主机总功率外，其他船舶基础数据与 2013 年检验证书记载一致。

本报告采纳的船舶基础数据以 2015 年 1 月 15 的公证检验报告为准。

（三）“辽葫渔 25290” 轮配员情况

事发时在船人员 9 人（名单见附件 1），均未持有渔业船舶船员职务证书及普通船员专业基础训练合格证。

（四）“辽葫渔 25290” 轮船舶所有人情况

该轮登记船舶所有人为韩子田，其于 2011 年冬季死亡。2012 年春，该轮被其弟韩宝银以 30 万元人民币买下经营。

该轮实际船舶所有人为韩宝银。

三、事故水域天气海况及通航环境情况

（一）事发水域气象和海况

事发时，海面西南风 5-6 级，中浪，能见度 5 海里以上，涨潮，东南流，流速约 0.7 节。

（二）事发水域通航环境

事发水域位于绥中照山渔港以南海域，距岸约 3.5 海里，海图水深约 13 米。



图 1 事发水域示意图

四、证据分析和重要事实认定

（一）碰撞地点

经调查，“辽葫渔 25290”轮在碰撞后迅速侧翻，船锚落海后抓牢海底，一名船员爬上翻扣的船底板直至获救。根据搜救船舶的现场定位，本报告认定事发地点为 $40^{\circ} 01' .560\text{N}/120^{\circ} 07' .211\text{E}$ 。

（二）碰撞时间

获救船员陈述，事发时间为 2015 年 1 月 5 日 0530 时许。

另据调查，绥中贺港渔港距事发地点约 5 海里。该轮于 1 月 5 日 0450 时从贺港渔港出发，航向南，航速约 8 节。按照航迹推算，0530 时该轮船位应当在事发地点附近。

综上，调查组认定碰撞时间为 2015 年 1 月 5 日 0530 时许。

（三）肇事嫌疑船的排查情况

1. 事发后，调查组立即开展了肇事船舶排查工作：

（1）根据获救船员陈述的肇事船舶特征，事发当日即向沿海各直属海事局发布《水上交通肇事逃逸案件协查书》，协查涉嫌肇事船舶。

（2）查询了锦州、秦皇岛、大连船舶交通管理中心 VTS 数据，天津 AIS 数据中心和船讯网的 AIS 数据，葫芦岛市渔港监督处的北斗系统数据，以及海军对海警戒雷达数据，均未发现事发时段有船舶航经事发水域的相关电子记录。

（3）询问事发时段附近的船舶，已知距离最近的船舶为在绥中港锚地锚泊的“国裕 11”轮（距事发地点约 5 海里）。其答

复船舶当时在锚泊，雷达量程 3 海里，量程范围无法覆盖事发水域。

（4）调查人员多次向葫芦岛市移动、联通、电信公司以及葫芦岛市公安局技侦支队，请求协助查询本次事故渔船船员手机信号消失时间、位置、轨迹记录等信息，但上述单位均未能提供详细的定位信息。

2. 肇事嫌疑船“东昇 02”轮的调查情况

（1）2015 年 1 月 6 日，“东昇 02”轮主动向葫芦岛市公安局机关申请配合调查，声称曾于事发时段由绥中海域驶往山海关锚地，并于 1 月 5 日 0530 时许避让过一艘渔船，但不清楚对方船的船名船号，也无法确认本船的位置和航迹，以及避让的最终效果。

（2）调查组随即对“东昇 02”轮开展了重点调查。该轮船籍港为安徽阜阳，内河钢制干货船，船首有传送带，舵楼颜色为白色，符合获救船员的陈述。但“船首有传送带，舵楼颜色为白色”的特征不具备唯一性。

（3）调查组对该轮全体船员进行了多次询问，船员声称事故航次航行正常，未察觉到船体震动、异响等异常现象。由于船员陈述间存在矛盾，值班驾驶员存在虚假陈述的行为，船舶法定日志未正确记载，电子海图数据被船员人为删除，故无法还原该轮事发时的船位、航迹和船舶操作等信息。

(4) 调查组协同公安、海警，先后多次对“辽葫渔 25290”轮和“东昇 02”轮进行现场勘查和油漆取样，并委托烟台溢油应急技术中心、中国科学院大连化学物理研究所进行了油漆比对，委托葫芦岛市公安司法鉴定中心进行了船只痕迹检验。葫芦岛市公安司法鉴定中心出具的《鉴定文书》认定渔船左后侧与“东昇 02”轮船头发生碰撞；“东昇 02”轮左前侧与渔船舱顶左侧及船头发生接触碰撞。但根据现场勘查记录，上述两船的碰撞位置分别距离水面高度差异较大；另外，碰撞点的油漆比对结论为不一致（见附件 2，附件 3）。上述现场勘验记录、《鉴定文书》及油漆鉴定结论不能相互印证，无法单凭任一证据材料认定或否定两船碰撞。

(5) 2015 年 4 月 16 日，调查组邀请航海类院校教授、海事公安、海事法院法官、海事律师、高级海事调查官组成专家组，对事故调查材料进行了细致分析，认为：通过对现有证据进行综合分析，尚无充分确凿的证据认定“东昇 02”轮和“辽葫渔 25290”轮相撞，但并不排除两轮相撞的可能（见附件 4）。

综上，根据现有证据材料，不能认定“东晟 02”轮与“辽葫渔 25290”轮发生了碰撞，但也不能排除两轮碰撞的可能性。

五、事故经过

1 月 5 日 0450 时许，“辽葫渔 25290”从绥中贺港渔港出发，准备前往渤海湾进行捕捞作业，航向南，速度约 8 节。

0530 时许，该轮在葫芦岛绥中水域（概位：40° 01′ .560N/120° 07′ .211E）与一艘不明船舶发生碰撞。事发后，该不明船舶自行驶离现场。

六、救助经过

2015 年 1 月 5 日 0717 时，葫芦岛市海上搜救中心接到“辽丹渔 23501”轮电话报警称，一艘渔船在 40° 01′ .560N/120° 07′ .211E 倾覆，渔船上共 9 人，1 人获救。

葫芦岛市海上搜救中心立即启动海上搜救应急预案，并向辽宁省海上搜救中心和葫芦岛市委、市政府报告，同时根据实际情况研究制定详细的搜救方案。

葫芦岛市海上搜救中心迅速协调“海巡 0312”、“北海救 115”等 14 艘船舶赶赴现场救援，同时协调中海油兴城基地派遣直升飞机开展空中搜救，并协调北海救助局秦皇岛基地派遣潜水员携带切割工具到事故现场进行救援。

1 月 9 日，“辽葫渔 25290”轮被拖至绥中电厂码头扶正排水。

1 月 10 日，救援人员在渔船内发现 6 具尸体。

在后续搜救过程中，又发现了一具该轮船员尸体，仍有一名船员失踪。

七、事故损失

事故导致“辽葫渔 25290”轮倾覆，船上 9 人，其中 1 人获

救，7人死亡、1人失踪，未造成海域污染。

八、调查结论

（一）根据现有证据材料可以确认：2015年1月5日0530时许，木质渔船“辽葫渔 25290”轮在葫芦岛绥中海域与一艘不明船舶发生碰撞。事发后，该不明船舶自行驶离现场。事故造成“辽葫渔 25290”轮倾覆（概位： $40^{\circ} 01' .560N/120^{\circ} 07' .211E$ ），船上9人，1人获救、7人死亡、1人失踪。

（二）目前，能够采取的事故协查和调查工作已全部完成，相关肇事船舶仍无法查实。

九、安全管理建议

调查发现，“辽葫渔 25290”轮和“东昇 02”轮均未按照相关规定正确使用北斗、AIS、电子海图系统等电子导助航设备，且不排除在事发水域存在未配备或正确使用电子导助航设备的其他船舶，这些因素是导致本次调查难度大，未能查找到肇事嫌疑船舶的重要原因。因此，建议相关船舶主管部门加强对船舶电子导助航设备配备和使用的日常监督管理，保障船舶航行安全。

附件：1. “辽葫渔 25290”轮船员名单

2. 烟台溢油应急技术中心《检测报告》（2015-02-001）

3. 大连化学物理研究所能源研究技术平台《分析检测报告》（20150126-1）

4. 葫芦岛 “1·5” “辽葫渔 25290” 轮被撞沉没事故专家咨询意见

附件 1

“辽葫渔 25290” 轮船员名单

序号	姓名	身份证号	持证情况	联系方式	备注
1	韩宝银	211481*****712	无		死亡
2	路宪文	210722*****415	无		死亡
3	杨树玉	211481*****517	无		死亡
4	张敬峰	211481*****410	无		死亡
5	赵 鹏	211481*****01X	无		死亡
6	张 南	211481*****217	无		失踪
7	张 雷		无		获救
8	王 岩	230129*****553	无		死亡
9	孙振力	211422*****519	无		死亡

附件 2



检 测 报 告

报告编号：2015-02-001

委 托 单 位:	葫芦岛海事局
单 位 地 址:	葫芦岛市龙湾南大街 9 号
事 件 名 称:	“东昇 02” 轮涉嫌碰撞渔船事故
样 品 名 称:	油漆样品
检 测 项 目:	油漆漆片成分
检 测 类 别:	送检

中华人民共和国烟台海事局烟台船舶应急技术中心



报告编号:2015-02-001

检测报告

事件名称	“东昇 02”轮涉嫌碰撞渔船事故		
检测目的	渔船外来油漆样品与“东昇 02”轮自身油漆样品油漆分析比对检验		
样品接收时间	2015.01.11	样品检测时间	2015.01.11
检测依据	GB/T 19267.1-2008, GA/T 823.2-2009		
仪器型号	NICOLET Continuum-iS50 红外光谱-显微镜联用仪 LEICA S8AP0 立体显微镜		
样品编号、名称、状态:			
HLD20150108-1 号: “东昇 02”轮 NO.2 舱前部左舷船壳油漆样品;			
HLD20150108-2 号: “东昇 02”轮 NO.2 舱后部左舷船壳油漆样品;			
HLD20150110-2 号: 渔船左舷艏部油漆样品。			
检测结果:			
HLD20150110-2 号渔船左舷艏部油漆样品中的红色外来油漆与 HLD20150108-1 号“东昇 02”轮 NO.2 舱前部左舷船壳油漆样品、 HLD20150108-2 号“东昇 02”轮 NO.2 舱后部左舷船壳油漆样品中的 红色油漆的红外光谱图特征不一致。			
检测结论:			
HLD20150110-2 号渔船左舷艏部油漆样品中的红色外来油漆与 HLD20150108-1 号“东昇 02”轮 NO.2 舱前部左舷船壳油漆样品、 HLD20150108-2 号“东昇 02”轮 NO.2 舱后部左舷船壳油漆样品中的 红色油漆的油漆成分不同。			



检测: 郭恩松

审核: 李 2015

批准: 尹晓楠

附件 3

中国科学院大连化学物理研究所能源研究技术平台

Technique Supporting Platform for Energy Research of
Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

分 析 检 测 报 告

报告编号: 20150126-1

送检客户名称: 中华人民共和国葫芦岛海事局

检测样品名称: 油漆和木材

检测项目: 红外光谱对比实验

接收样品时间: 2015-01-23

发送报告时间: 2015-01-26

第 1 页 共 6 页

关于分析检测报告的声明

- (1) 本报告仅对送检样品负责。
- (2) 未经本组书面同意，不得部分复制本报告（全文复制除外）。
- (3) 如对本报告有异议，请在自收到本报告之日起的 15 个工作日内向本组提出（不易保存样品除外）。
- (4) 分析检测结束后，如有剩余样品需本组保存，留样期一般为 3 个月。



联系地址：辽宁省大连市中山路 457 号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84379148

分析检测报告

报告编号: 20150126-1

第 3 页 共 6 页

客户名称	中华人民共和国葫芦岛海事局		
样品名称	木材	样品状态描述	木材表面黑色物质
检测项目	样品主要成分定性分析		
检测依据与仪器	红外显微成像光谱仪		
环境条件	温度 24°C		
测试日期	2015 年 01 月 23 日		

分析检测结果:

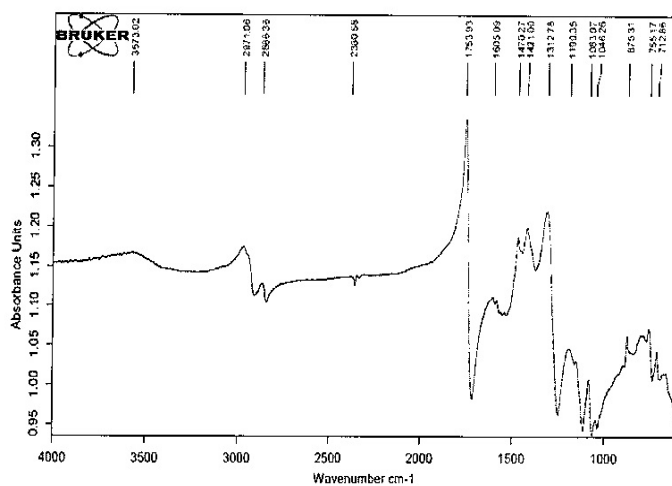


图 1. 木材表面黑色物质的红外光谱图

图 1 为样品木材的外层黑色物质的红外光谱图, 主要峰分析如下: 3573cm^{-1} OH- 的伸缩振动的吸收峰, 2971cm^{-1} 和 2866cm^{-1} 为 C-H 伸缩振动的吸收峰, 2380cm^{-1} 为空气中游离的 CO_2 的吸收振动峰, 1753cm^{-1} 为 C=O 的吸收振动峰, 1605cm^{-1} 至 1421cm^{-1} 可能为 -COO- 的吸收振动峰。

分析检测报告

报告编号: 20150126-2

第 4 页 共 6 页

客户名称	中华人民共和国葫芦岛海事局		
样品名称	木材	样品状态描述	木材表面蓝色物质
检测项目	样品主要成分定性分析		
检测依据与仪器	红外显微成像光谱仪		
环境条件	温度 24℃		
测试日期	2015 年 01 月 23 日		

分析检测结果:

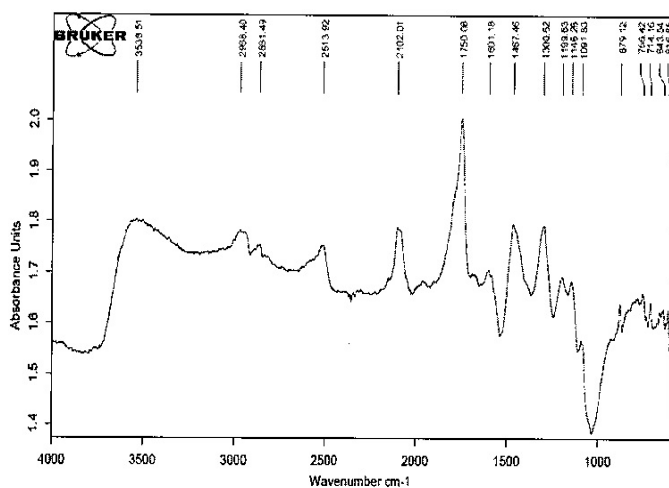


图 2.木材表面蓝色物质的红外光谱图

图 2 为样品木材的外层蓝色物质的红外光谱图, 主要峰分析如下: 3538cm^{-1} 为 OH-的伸缩振动的吸收峰, 2968cm^{-1} 和 2861cm^{-1} 为 C-H 伸缩振动的吸收峰, 2513cm^{-1} 为 -COOH 的吸收振动峰, 2102cm^{-1} 为 =N=N 或者 -N_3 的吸收振动峰, 1753cm^{-1} 为 C=O 的吸收振动峰, 1601cm^{-1} 至 1467cm^{-1} 可能为 -COO-的吸收振动峰。

木材样品的蓝色表面和黑色表面物质相比较, 主要多了 2513cm^{-1} 和 2102cm^{-1} 的吸收峰, 且指纹区的峰较多, 所以蓝色物质的成分比黑色物质要复杂一些, 是两种不同性质和功能的船漆。

分析检测报告

报告编号: 20150126-3

第 5 页 共 6 页

客户名称	中华人民共和国葫芦岛海事局		
样品名称	油漆	样品状态描述	固体粉末
检测项目	样品主要成分定性分析		
检测依据与仪器	红外显微成像光谱仪		
环境条件	温度 24℃		
测试日期	2015 年 01 月 23 日		

分析检测结果:

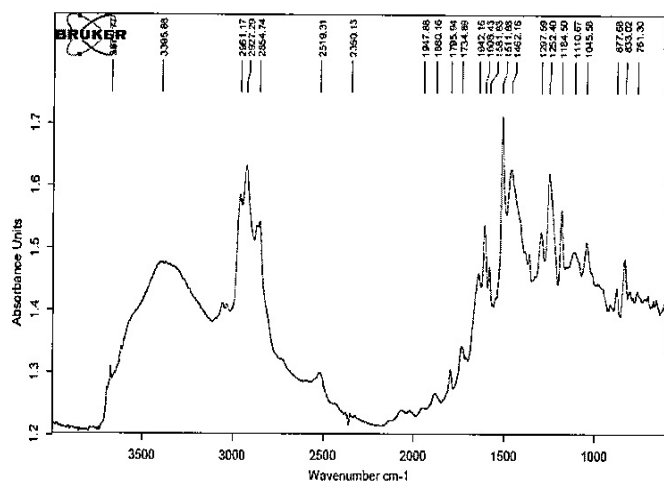


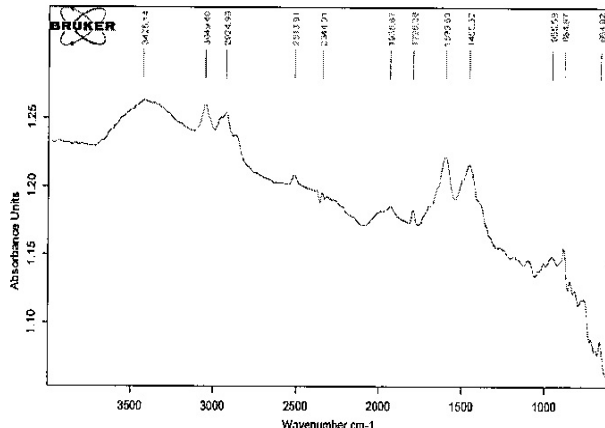
图 3 油漆的红外光谱图

图 3 为样品油漆中的固体粉末的红外光谱图, 主要峰分析如下: 3675cm^{-1} 和 3538cm^{-1} 为 OH-的伸缩振动的吸收峰, 2961cm^{-1} 至 2854cm^{-1} 为 C-H 伸缩振动的吸收峰, 2519cm^{-1} 为 -COOH 的吸收振动峰。与木材样品比较, 此样品多出一个 3675cm^{-1} 的 OH-的伸缩振动峰, 且在 3000cm^{-1} 处多出 2 个小的吸收振动峰, 可能为 -NH_2 的吸收振动峰。除此之外, 油漆样品没有出现 1750cm^{-1} 的吸收峰, 木材样品均有这个峰。根据以上分析可以初步得出结论, 此种油漆的来源并不是来自木材表面。

分析检测报告

报告编号: 20150126-4

第 6 页 共 6 页

客户名称	中华人民共和国葫芦岛海事局		
样品名称	油漆	样品状态描述	固体粉末
检测项目	样品主要成分定性分析		
检测依据与仪器	红外显微成像光谱仪		
环境条件	温度 24℃		
测试日期	2015 年 01 月 23 日		
分析检测结果:			
			
图 4. 油漆 1 的红外光谱图 图 4 为样品油漆中固体粉末的红外光谱图, 主要峰分析如下: 3425cm⁻¹ 为 OH- 的伸缩振动的吸收峰, 3049cm⁻¹ 可能为 -NH₂ 的吸收峰, 2924cm⁻¹ C-H 伸缩振动的吸收峰, 2519cm⁻¹ 为 -COOH 的吸收振动峰, 1795cm⁻¹ 可能为 C=C 的吸收振动峰 1599cm⁻¹ 至 1455cm⁻¹ 可能为 -COO- 的吸收振动峰。油漆与木材样品比较, 和木材表面的蓝色物质最为接近, 有部分峰重叠, 可能来源比较相似。 结论: 1. 木材上的蓝色和黑色物质是两种不同的物质。 2. 油漆的来源不同, 至少有 2 种。 3. 油漆中的一种物质和木材上的蓝色物质类似。			
备注			
检测人	徐斐斐	复核人	于广
批准人	张莉	2015 年 01 月 27 日	



附件 4

葫芦岛“1·5”“辽葫渔 25290”轮 被撞沉没事故专家咨询意见

2015年4月16日,辽宁海事局在大连组织召开了葫芦岛“1·5”“辽葫渔 25290”轮被撞沉没事故专家咨询会。会议邀请了航海类院校教授、海事公安、海事法院法官、海事律师、高级海事调查官等组成专家组(名单附后),参加会议的还有事故调查组成员和相关检测机构人员。专家组听取了事故调查情况介绍,以及检测机构对检验鉴定结论的详细说明,并对事故调查材料进行了细致分析,经认真讨论形成专家意见如下:

一、事故发生后,辽宁海事局立即成立了事故调查组,遵循水上交通事故调查处理的相关法律法规,采用询问当事人和相关证人、现场勘查、电子取证、委托检验鉴定、向相关部门请求协查等方式开展了事故调查取证和肇事船舶排查等工作。事故调查工作及时、程序合法、取证全面。

二、由于事发水域位于 VTS 覆盖区域以外、“辽葫渔 25290”轮和“东昇 02”轮(涉嫌肇事船)均未按相关规定正确使用 AIS、电子海图系统等电子导航设备、“辽葫渔 25290”轮当值驾驶员在事故中死亡、事故现场缺少其他目击证人等客观原因,导致无法收集到证明两船相撞的充分证据。

三、对相关证据的分析

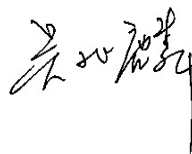
1. “辽葫渔 25290”轮获救船员陈述：对方船船首有传送带、舵楼为白色。“东昇 02”轮具备上述特征，但该特征不是“东昇 02”轮独有的。

2. “东昇 02”轮当值驾驶员陈述：曾在事发当日约 0530 时避让过 1 艘船，但无法确认当时本船的位置和航迹。据此，无法认定其避让的就是“辽葫渔 25290”轮。

3. 船只痕迹检验报告、船舶油漆和木材检测报告和油漆样品检测报告出具的意见不能相互印证。因此，不能单凭前述任一报告出具的意见认定或否定两船相撞。

四、通过对现有证据进行综合分析，尚无充分确凿的证据认定“东昇 02”轮和“辽葫渔 25290”轮相撞，但并不排除两轮相撞的可能性。

专家组组长：



2015 年 4 月 16 日

